

Vår saksbehandler
Anita Rasmussen Kronlund, tlf. 33 41 29 19

Dokumentdato
13.01.2020
Deres dato

Vår referanse
2019/9486 KRAN
Deres referanse

GO OSTEN 3 AS
v/ styreleder Henning Grue
Postboks 950 Sentrum
7410 TRONDHEIM

Avgjørelse av søknad om frafall av tvangsmulkt - Munkegata 11 i Trondheim

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til klage på vedtak og søknad om hel eller delvis ettergivelse av tvangsmulkt datert 10. september 2018 fra Go Osten III AS (heretter kalt eier) v/styreleder Henning Grue. Videre vises det til redegjørelse av saken datert 23. august 2019 fra Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT).

På grunn av stor saksmengde har saken blitt liggende. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Grue har også klaget på vedtaket og søkt om ettergivelse av tvangsmulkt på vegne av Strinda E Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til klage på vedtak og søknad om hel eller delvis ettergivelse av tvangsmulkt datert 10. september 2018 fra Go Osten III AS (heretter kalt eier) v/styreleder Henning Grue. Videre vises det til redegjørelse av saken datert 23. august 2019 fra Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT).

På grunn av stor saksmengde har saken blitt liggende. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Grue har også klaget på vedtaket og søkt om ettergivelse av tvangsmulkt på vegne av Strinda Eiendom AS for eiendommen Prinsens gate 46 i Trondheim. Søknaden om ettergivelse er avgjort av DSB i vedtak av 18. desember 2019 (sak nr. 2019/10121).

Brevet fra Grue av 10. september 2018 vedrørende Munkegata 11, er i likhet med brevet vedrørende Prinsens gate 46, opprinnelig formulert som en klage på vedtak om tvangsmulkt. Rette mottaker for klage på gyldigheten av tvangsmulktvedtaket er den kommunale klagenemden og ikke DSB. Brevet fra Grue av 10. september 2018 ble derfor sendt Trøndelag brann- og redningstjeneste for forberedende klagebehandling. I redegjørelsen fra TBRT av 23. august 2019 opplyses det til at klagen er avvist med begrunnelse i at klagefristen er oversittet. Det opplyses videre at avvisningsvedtaket ikke er påklaget, og at tvangsmulktvedtaket dermed er endelig.

Tvangsmulkten er fastsatt av TBRT i vedtak av 7. desember 2017, jf. lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 39. Begrunnelsen for tvangsmulkten er manglende utbedring av brannsikkerheten, jf. pålegg fra TBRT av 16. oktober 2017, tilsynsrapport datert 18. august 2014 og varsel om pålegg datert 31. august 2014.

Vi anser saken godt nok opplyst, og søknaden om hel eller delvis frafall av tvangsmulkten tas til behandling.

Begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

Postboks 1014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

E-post
postmottak@dsb.no

Telefon
33 41 25 00

Internett
www.dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Organisasjonsnummer
974 760 983

Konklusjon - vedtak

Tvangsmulkt ilagt Go Osten 3 AS (også benevnt Go Osten III) i Trondheim pålydende kr 32.000,- jf. vedtak av 7. desember 2017, frafalles ikke, verken helt eller delvis.

Dette vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage må fremsettes for DSB innen tre uker fra dags dato.

Sakens bakgrunn

Ifølge tilsynsrapport fra TBRT datert 18. august 2014 ble det funnet avvik ved brannsikkerheten i *Munkegata 11, i Trondheim*. Henning Grue, styreleder i Go Osten AS, var tilstede under tilsynet. Om eierforholdet fremgår det i offentlige registre at Henning Grue er hovedaksjonær gjennom Munkholmen Eiendom AS¹, hvor han gjennom selskapet HGR Invest AS² eier en andel på 34,33 %.

Ifølge tilsynsrapporten fra TBRT er gården oppført i 1882, og inneholder kjeller samt 2 etasjer og loft. Ifølge tilsynsrapporten er det 8-10 beboere i gården som er fordelt på 1 leilighet og 6-7 hybler.

Avviket er ifølge tilsynsrapporten:

Manglende oppgradering av det branntekniske sikkerhetsnivået i bygningen i tråd med forskriftskrav om brannsikkerhet. I denne forbindelse er det henvist til forskrift om brannforebygging³ § 2-1 som igjen henviser til bestemmelser i plan- og bygningsloven om kravene til brannteknisk utforming. Kravet til oppgradering av byggverk er videreført i gjeldende forskrift om brannforebygging⁴ § 8. Videre er det i brev til Grue datert 18. august 2014 (vedlagt tilsynsrapporten) vist til lokal forskrift fra Trondheim bystyre, som omfatter eldre bygårder, bygd mellom 1870 til 1940.

Avviket er konkretisert gjennom en beskrivelse av følgende funn; Mangelfulle brannskiller og lagring i trapperom som hindrer rømning i tilfelle brann. Avviket er videre dokumentert gjennom bilder av bygningen, og en beskrivelse mht. manglende skillekonstruksjoner mellom kjeller, trapperom, hulrom, leiligheter samt loft. Det er videre anbefalt at beskrivelsen av den branntekniske statusen i bygget bør utarbeides av en kvalifisert brannteknisk rådgiver, og i tillegg omfatte hvilke tiltak som må iverksettes for å heve sikkerheten inkludert en fremdriftsplan for utbedringen.

Fristen for tilbakemelding i form av forpliktende handlingsplan er i tilsynsrapporten satt til 22. september 2014.

Utover handlingsplanen og den branntekniske analysen av hhv. 11. februar og 6. mars 2015 er DSB ikke forelagt dokumentasjonen som viser kommunikasjonen mellom TBRT og eier i perioden 2015 til 2017. Imidlertid opplyser TBRT i sin redegjørelse at det har vært en omfattende korrespondanse og dialog, herunder varsel om pålegg, pålegg og tvangsmulkt samt innkreving av tvangsmulkt i perioden september 2014 til februar 2015.

Så vidt DSB kan se er den etterspurte dokumentasjonen fra eier mottatt ca. 5-6 måneder etter fristen, til tross for denne omfattende korrespondansen.

Den branntekniske tilstandsanalysen utarbeidet av FIRESAFE Consulting v/ Trond Ulgenes datert 11. februar 2015 angir 19 utbedringstiltak, som er inndelt i hhv 8 førsteprioritetstiltak med frist for utbedring

¹ Ifølge firma- og regnskapsinformasjon i Proff Forvaltning eier Munkholmen Eiendom AS 99 % i Go Osten 3 AS. Hovedaksjonær i Munkholmen Eiendom AS er HGR Invest AS med 34,3 %.

² Ifølge firma- og regnskapsinformasjon i Proff Forvaltning eier Grue 100% av HGR Invest AS

³ Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forskrift om brannforebygging) 26. juni 2002 nr. 847, opphevet ved ny forskrift av 2015

⁴ Forskrift om brannforebygging 17. desember 2015 nr. 1710 (ikrafttredelse 1. januar 2016)

1. april 2015 og 11 andreprioritetstiltak med frist for utbedring 31. desember 2016, hvoretter automatisk brannalarmanlegg (førsteprioritet) og bolig-sprinkleranlegg (annenprioritet) synes å være de mest kostnadskrevende tiltakene.

Fellesnevneren for annen- prioritetstiltakene er at disse innebærer bygningsmessige utbedringer. Eksempelvis bytte av uklassifiserte dører og vinduer, kle port- og trapperom med gips, innstallering av boligsprinkleranlegg m.v. Dette er tiltak som gjerne vil ta noe tid å gjennomføre fordi det kreves bygningskyndig bistand. Dette er imidlertid svært viktige tiltak for å øke den faktiske brannsikkerheten i byggverket, og ikke nødvendigvis mindre alvorlig enn flere av første-prioritetstiltakene.

TBRT opplyser at det har vært utfordrende å følge opp utbedringen både av første- og annenprioritetstiltakene. Ved etterkontrollene, både for førsteprioritetstiltakene den 2. juli 2015 og for andreprioritetstiltakene den 16. mai 2018, fremkom det mangler ved utbedringen. Fristutsettelse for utbedringene er opplyst gitt flere ganger, og siste frist for utbedring av andreprioritetstiltakene er satt til 16. november 2017, jf. vedtak fra TBRT datert 16. oktober 2017.

Grunnet manglende tilbakemelding om utbedringen av annenprioritetstiltakene innen fristen ble eier i vedtak fra TBRT datert 7. desember 2017 ilagt tvangsmulkt. Her fremgår det at tvangsmulkten løper med kr 2.000,- pr dag fra 27. desember 2017 og inntil utbedringene er foretatt. Ifølge redegjørelsen fra TBRT ble tvangsmulkten stoppet allerede 12. januar 2018, og beløp seg til kr 32.000,-.

DSB forstår saksfremstillingen slik at tvangsmulkten er stoppet i januar 2018, men at TBRT først ved etterkontroll den 16. mai 2018 fikk bekreftet at alle tiltak var gjennomført. Det vises i denne sammenheng til brev fra TBRT datert 27. november 2018 om avslutning av tilsynet. I brevet fremgår det at fullstendig etterspurt dokumentasjon først ble mottatt 18. april 2018.

I denne sammenheng viser TBRT til at man har hatt hjemmel til innkreving av tvangsmulkt i mye større grad enn det som er gjort. Årsaken til illeggelse av tvangsmulkten er opplyst å være nødvendigheten med faktisk tvangsmulkt for å legge tilbørlig press på eier til å etterkomme pålegget. Forutsatt at DSB har forstått saksfremstillingen korrekt kan vi bekrefte at tvangsmulkten kunne løpt hele perioden fra 27. desember 2017 til 18. april 2018 med den følge dette ville hatt for størrelsen. En overordnet beregningen viser at tvangsmulkten i så fall ville utgjort ca. 200.000,- kroner.

I søknaden om ettergivelse datert 10. september 2018 til DSB opplyser eier at alle første-prioritetstiltakene var lukket i 2015/2016, og at det bare gjensto noen mindre avvik. Videre anføres det at tvangsmulkten som er ilagt er altfor høy i forhold til arten og omfanget av de gjenstående avvikene. Om omfanget av avvikene viser eier til at brannrådgiver Meland mener at de er av en slik karakter at de ikke var nødvendig å utbedre. Dette gjelder særlig etableringen av sprinkleranlegget. Avslutningsvis anføres det at eier har gjort betydelige investeringer i eiendommen for å imøtekomme de krav som er stilt etter branntilsynet.

DSBs vurdering av søknaden:

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39 kan kommunen ilegge en løpende tvangsmulkt eller en engangsmulkt dersom et pålegg ikke er oppfylt innen fastsatt frist. Formålet med tvangsmulkten er å motivere adressaten til å innrette seg lovlig og sikre etterlevelse av regelverket.

Samme bestemmelse åpner for at sentral tilsynsmyndighet (DSB) kan frafalle påløpt tvangsmulkt. DSB kan imidlertid som nevnt ikke prøve gyldigheten av tvangsmulktvedtaket.

Det er ikke knyttet vilkår til når tvangsmulkten kan frafalles. Det blir dermed en skjønnsmessig vurdering. Momenter som er aktuelle i en slik vurdering er avvikenes omfang og alvorlighetsgrad, grad

av skyld hos den ansvarlige, årsaken til at påleggene ikke er oppfylt og hva den ansvarlige har gjort for å redusere størrelsen på tvangsmulkten. I tillegg kan den ansvarliges økonomiske situasjon vektlegges, og hvor hardt mulkten rammer.

Av hensyn til den preventive effekten vil frafall av tvangsmulkt likevel kun skje unntaksvis. Formålet med tvangsmulkten er å sikre etterlevelse av lover og regler, og en liberal praksis kan lett svekke det incentivet som tvangsmulkt er ment å være.

Som grunnlag for rimelighetsvurderingen har DSB gjennomgått innsendt dokumentasjon fra TBRT.

Etter DSBs vurdering er det i utgangspunktet ikke forhold ved brann- og redningsvesenets fremgangsmåte eller andre forhold utenfor eiernes kontroll, som har hatt betydning for størrelsen på tvangsmulkten. TBRT har ved tilsyn avdekket flere mangler ved brannsikkerheten i Munkegata 11. Mangelfulle brannskiller og skillekonstruksjoner mellom kjeller, trapperom, leiligheter og loft, som er viktig for brannsikkerheten. Anbefalingen om etablering av boligsprinkleranlegg i rapport datert 11. februar 2015 fra FRESAFE Consulting v/Trond Ulgenes er også et svært viktig tiltak for å øke brannsikkerheten. Selv om dette eventuelt ikke er et konkret krav i henhold til bygg-regelverket, er det et svært viktig brannsikringstiltak i en gård som huser flere beboere, slik som her.

TBRT har videre gitt utfyllende veiledning til eier, og innvilget utsettelse i flere omganger. Det er også purret på fremdriften gjentatte ganger. DSB kan forstå at den faktiske utbedringen av annen-prioritetstiltakene vil ta noe tid, så lenge eieren er avhengig av teknisk og/eller bygg-kyndig bistand. Vi mener imidlertid at eier har hatt god nok tid til utbedringen, og minner om at tilsynet ble foretatt allerede i august 2014. Det utgjør ca. 3 ½ års utbedringstid (frem til 27. desember 2017 (tvangsmulktvedtaket) på tiltak som i utgangspunktet skulle vært utbedret innen 2 år.

DSB er videre enig med TBRT om at annen-prioritetstiltakene ikke nødvendigvis er mindre alvorlige enn alle første-prioritetstiltakene. Som nevnt over innebærer disse tiltakene bygningsmessige endringer som tar tid å gjennomføre. Dette er imidlertid ikke mindre viktige tiltak for brannsikkerheten i byggverket. Videre bemerkes det at eier selv har bidratt i utarbeidelsen av handlingsplanen, og dermed gitt muligheten til å innvirke på planleggingen av arbeidet (altså innenfor eiers kontroll).

DSB er ikke enig med eier om at brannsikkerheten i gården er svært god all den tid tilsynsmyndigheten avdekker slike avvik som her. Det må videre stilles strengere krav til næringsdrivende enn til privatpersoner når det gjelder å sette seg inn i hva slags regelverk som gjelder. At eier har vært nødt til å gjøre betydelige investeringer i eiendommen for å imøtekomme kravene om nødvendig brannsikring er en direkte konsekvens av omfattende og alvorlige mangler. Dette skyldes en forsømt oppgradering av gården.

DSB anser heller ikke at tvangsmulktens størrelse på kr. 32.000,- som urimelig i forhold til ulovligheten som pålegget retter seg mot.

I henhold til vedtaket av 7. desember 2017 skal tvangsmulkten løpe frem til pålegget er utbedret. Dette innebærer at alle tiltak må være utbedret innen fristen for å unngå tvangsmulkt. Når tvangsmulkten er stoppet den 12. januar 2018, til tross for at TBRT ved etterkontroll i mai 2018 fant at enkelte tiltak fortsatt ikke var rettet, faller dette svært godt ut for eier. Juridisk sett kunne tvangsmulkten løpt hele perioden frem til mai/juni 2018 dermed utgjøre et vesentlig større beløp (eventuelt frem til 27. november 2018 – idet TBRT i sin saksfremstilling viser til at saken først ble lukket den 27. november 2018 fordi det fortsatt gjenstod noen mindre avvik ved etterkontrollen i mai 2018).

Eier har for øvrig ikke fremlagt noen dokumentasjon på manglende betalingsevne. DSB kan dermed heller ikke se at det foreligger økonomiske grunner til å slippe tvangsmulkten.

TBRT kan i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven gjennomføre nye tilsyn av bygården for å sikre at brannsikkerheten er ivaretatt. Eventuelle nye pålegg innebærer at tvangsmulkt pånytt kan løpe, forutsatt at den nødvendige brannsikring ikke er gjennomført.

Kopi av vedtaket sendes TBRT til orientering.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dag Rune Omland
seksjonsleder

Anita Rasmussen Kronlund
juridisk utredningsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Kopi til:

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
IKS

Sluppenvegen
18

7037 TRONDHEIM